

מטלת חוות-דעת [עיכוב ביצוע]

פתרון לדוגמא

חוות דעת זו תבקש להעמיק ולהתמקד בשאלת סיכוייה של בקשת עיכוב ביצוע פסק הדין שניתן נגד גב' לוי.

רקע ועובדות המקרה

1. לפני כשלוש שנים התקשרה גב' לוי עם חברה קבלנית (להלן: "החברה") בהסכם לבניית בית פרטי על מגרש בעיר רחובות (להלן: "הבית") תמורת 2,000,000 ש"ח.
2. החברה החלה בביצוע הבנייה, אך בשלבים מתקדמים נקלעה לקשיים כלכליים ואלו הובילו להגשת בקשה לפירוקה ביום 9.7.2020. במסגרת הליך הפירוק נתבעה גב' לוי על ידי החברה (באמצעות המפרק) וחויבה, לאחר קיזוז נזקיה, בתשלום של 150,000 בגין עבודות שבוצעו ותמורתן לא שולמה.
3. גב' לוי מעוניינת כעת להגיש ערעור על פסק דינו של בית המשפט ולעכב את ביצועו של פסק הדין.

הדין הקיים

4. מהוראות תקנה 145(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 עולה כי אין בהגשת ערעור כשלעצמה כדי לעכב את ביצוע פסק הדין ולמנוע מהזוכה ליהנות מפירות זכייתו.
5. על אף האמור, בית המשפט שאליו הוגש הערעור רשאי לאשר עיכוב ביצוע (ראו שם, תקנה 145(ג)).
6. בתי המשפט שהתייחסו זה מכבר לסוגיה זו עמדו על כך שעל המבקש את עיכוב ביצועו של פסק דין מוטל להראות כי סיכויי ערעורו להתקבל גבוהים, וכי ללא העיכוב יקשה עליו ליהנות מפירות זכייתו ככל שיזכה בערעור, דבר שזכה לכינוי "מאזן הנוחות". כן נקבע, כי בין השיקולים הללו מתקיים יחס של מעין "מקבילית כוחות": ככל שמאזן הנוחות נוטה לטובת מבקש העיכוב כך משקלם של סיכויי הערעור נמוך יותר ולהיפך (ע"א 7037/20 משאבים נ' רשות שדות התעופה).
7. עוד עמדו בתי המשפט על כך שכאשר הבקשה לעיכוב ביצוע נסובה על חיוב תשלום כספי, נדרשת תשתית ראייתית ממשית כדי לתמוך בטענה כי מימוש פסק הדין יגרום למבקש לנזק בלתי הפיך, שכן ההנחה היא כי ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו ככל שיזכה המבקש בערעור, וכי עצם העובדה שהזוכה על פי פסק הדין הינו חברה בהליכי חדלות פירעון לא מבססת כשלעצמה את הטענה בדבר קיומו של נזק בלתי הפיך (ע"א 3893/18 אינבנקום נ' מפרק ריט טכנולוגיה בע"מ).
8. עוד יש לציין בהקשר זה את הכלל לפיו ערכאת ערעור לא נוטה להתערב בממצאים עובדתיים שקבעה הערכאה הדיונית למעט מקרים חריגים ונדירים (ע"א 8506/13 זאבי נ' בנק הפועלים).

מן הכלל אל הפרט

9. נמצאנו למדים כי על מנת להצליח בבקשתה, על גב' לוי לשכנע את בית המשפט בסיכויי הערעור, וכן לבסס 2 טענות על מנת להראות שמאזן הנוחות פועל לטובתה: האחת – תשלום סך 150,000 ₪ יגרום לה נזק בלתי הפיך של קריסה כלכלית שגם השבת הסכום, אם תזכה בערעור, לא תוכל לרפאו. השניה – תשלום הסכום כעת ימנע כל אפשרות לגבותו בחזרה גם אם תזכה גב' לוי בערעור.

10. התביעה שהוגשה נגד גב' לויין עסקה בשאלה העובדתית האם בוצעו עבודות בניה שבגינן היא לא שילמה תמורה והאם היא חבה בעקבות כך כספים לחברה התובעת. מטבע הדברים פסק הדין מבוסס על ממצאים עובדתיים שקבע בית המשפט, וסיכווי ההתערבות של בית המשפט שלרעור בהם הינם נמוכים.

11. הסכום בו חויבה גב' לויין אינו סכום גבוה ביחס לסכומים שהתכוונה להוציא על בניית הבית. העובדה שגב' לויין חויבה בסכום זה לאחר קיזוז נזקיה מהפסקת הבניה מלמדת שבית המשפט קמא סבור שגב' לויין לא שילמה את שהתחייבה לו עד לשלב בו מצוי הבית כעת, וכי קיבלה את התמורה להתחייבותיה עד לשלב זה. במצב דברים זה יקשה על גב' לויין לבסס טענה לפיה תשלום הסכום שנפסק נגדה יביא אותה למצב של נזק כלכלי בלתי הפיך ממנו לא תוכל להתאושש גם אם יתקבל ערעור והכסף יושב לה.

12. גב' לויין סבורה כי ככל שתזכה בערעור, יהיה קשה לגבות את הכספים שיועברו על ידה לחברה בהליך הפירוק, כספים שישוחררו ויחולקו לנושים רבים. מצב זה יקשה עליה כשתידרש להתחקות אחר החלוקה לנושים ולפנות לכל אחד מהנושים כדי לגבות מהם את הכסף. כפי שעולה מהפסיקה שהובאה (ע"א 3893/18), חשש זה כשלעצמו לא די בו כדי להטות את מאזן הנוחות לצידה של גב' לויין, ואת החשש ניתן להפיג בנקל באמצעות התחייבות המפרק שלא לעשות שימוש בכספים אלה עד להכרעה בערעור.

מסקנות

13. בחינת הסוגיה לאור הדין ונתוני המקרה מעלה, מן הטעמים שהובאו לעיל בגוף חוות הדעת, כי סיכווייה של בקשת עיכוב ביצוע במקרה שלפנינו נמוכים ביותר וקשה לבסס טענה לפיה מאזן הנוחות הינו לטובת גב' לויין.